

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3075/2552

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินพัฒนา
บริษัทชิตีพรอพ แอนด์ แลนด์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 926 วรรคหนึ่ง, มาตรา 985

ตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทกับสัญญาจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินมีข้อความสอดคล้องตรงกัน ด้านหน้าตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาท มีข้อความระบุว่า ราคาเป็นจำนำ และมีจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อไว้ ทั้งสัญญาจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวก็มีรายการของตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทที่นำมาจำหน่ายรวมอยู่ด้วย แสดงว่าจำเลยที่ 3 นำตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทมาจำหน่ายไว้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ส. ตามสัญญาจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงิน โดยมีจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อเป็นผู้จำหน่ายไว้ จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยที่ 3 สลักหลังโอนกรรมสิทธิ์ตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ส. ต่อไป การกระทำของจำเลยที่ 3 ดังกล่าว ย่อมใช้ได้เพียงในฐานะเป็นคำสลักหลังของตัวแทนตาม ป.พ.พ. มาตรา 926 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 985 มิใช่ผู้สลักหลังที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้สลักหลังที่ต้องใช้เงินแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินตามตัวพร้อมดอกเบี้ยยจำนวน 2,098,356.16 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน

2,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,000,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2540 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องไม่เกิน 98,356.16 บาท) กับให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 30,000 บาท

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบโจทก์ในฐานะผู้จำหน่ายสัญญาใช้เงิน แต่หากโจทก์บังคับตามตัวสัญญาใช้เงินและมีเงินเหลือมากกว่านี้ จำนำต้องส่งคืนให้จำเลยที่ 3 หากได้เงินน้อยกว่าจำนวนที่ค้างชำระให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบที่ขาด ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537 จำเลยที่ 1 ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาท ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2537 สัญญาว่าจะจ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 3 หรือตามคำสั่งจำนวน 2,000,000 บาท ในวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ณ บริษัทจำเลยที่ 2 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอาวัลตามตัวสัญญาใช้เงิน ต่อมาวันที่ 2 พฤษภาคม

2538 จำเลยที่ 3 นำตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทไปจำหน่ายให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามซีดี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงิน และโจทก์เป็นผู้รับโอนตัวสัญญาใช้เงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามซีดี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) ต่อมาเมื่อตัวถึงกำหนด โจทก์ยื่นตัวให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน แต่จำเลยที่ 2 ปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้จำเลยที่ 2 ระงับการดำเนินกิจการ

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 3 มีว่า จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทแก่โจทก์หรือไม่ โจทก์มีนางสาวชนัยการต์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงเป็นพยานเบิกความว่า วันที่ 8 ธันวาคม 2537 จำเลยที่ 1 ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 3 เป็นเงิน 2,000,000 บาท ในวันที่ 8 ธันวาคม 2540 ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 รับอาวัลการใช้เงิน ต่อมาจำเลยที่ 3 สลักหลังโอนตัวต่อให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามซีดี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทดังกล่าวได้นำมาขายลดและสลักหลังโอนให้แก่โจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาท เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดโจทก์นำตัวยื่นให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน แต่จำเลยที่ 2 ปฏิเสธการจ่ายเงินเนื่องจากจำเลยที่ 2 ถูกทางราชการสั่งปิดกิจการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนจำเลยที่ 3 มีจำเลยที่ 3 นายทรงศักดิ์ และนางทองเพ็ญ เบิกความทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 3 กับญาติได้ขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ชำระค่าที่ดินเป็นตัวสัญญาใช้เงินหลายฉบับรวมทั้งตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาท โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้อาวัลการใช้เงินตามตัว ต่อมาจำเลยที่ 3 นำตัวสัญญาใช้เงินไปจำหน่ายแก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามซีดี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดยมีจำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อในตัวสัญญาใช้เงินได้ข้อความว่า "ราคาเป็นจำนำ" และทำสัญญาจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามซีดี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) พร้อมมอบตัวสัญญาใช้เงินไว้แก่บริษัทเพื่อเป็นประกันตามสัญญาจำหน่าย จำเลยที่ 3 มิได้สลักหลังตัวสัญญาใช้

เงินเพื่อโอนสิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยาม
ชิตี๋ ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามชิตี๋ ชินดิเคท จำกัด
(มหาชน) จึงไม่มีสิทธิสละหลังโอนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ เห็นว่า ตั๋ว
สัญญาใช้เงินฉบับพิพาทกับสัญญาจำนำตั๋วสัญญาใช้เงินมีข้อความสอดคล้องตรงกัน
ด้านหน้าตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาท มีข้อความระบุว่า ราคาเป็นจำนำและมีจำเลยที่
3 ลงลายมือชื่อไว้ ทั้งสัญญาจำนำตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวก็มีรายการของตั๋วสัญญาใช้
เงินฉบับพิพาทที่นำมาจำนำรวมอยู่ด้วย พยานโจทก์จึงเชื่อสมกับพยานจำเลยที่ 3
ฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 นำตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทมาจำนำไว้แก่บริษัทเงินทุนหลัก
ทรัพย์สยามชิตี๋ ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาจำนำตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยมี
จำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อเป็นผู้จำนำไว้ จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยที่ 3 สละหลังโอน
กรรมสิทธิ์ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สยามชิตี๋
ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) ต่อไป การกระทำของจำเลยที่ 3 ดังกล่าว ย่อมใช้ได้เพียง
ในฐานะเป็นคำสละหลังของตัวแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
926 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 985 แม้โจทก์จะอ้างว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
สยามชิตี๋ ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำตั๋วสัญญาใช้เงินมาขายลด และโจทก์เป็น
ผู้ทรง ก็เป็นผู้ทรงในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามชิตี๋
ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) ที่จะเรียกให้ผู้ต้องจ่ายเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินรับผิดชอบ ซึ่ง
ได้แก่จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับอาวัล
เท่านั้น จำเลยที่ 3 เป็นเพียงผู้สละหลังเพื่อจำนำตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่ใช่เป็นการโอน
กรรมสิทธิ์ตั๋วสัญญาใช้เงิน จึงมิใช่ผู้สละหลังที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้สละหลังที่ต้องใช้
เงินแก่โจทก์ จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ส่วนที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในฐานะผู้จำนำนั้น เห็นว่า โจทก์มิใช่
ผู้รับจำนำและคำพิพากษาในส่วนนี้เป็นคำพิพากษาที่เกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้อง

ของโจทก์ เป็นการพิพากษาเกินคำขอ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังขึ้น กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 3 ต่อไป"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 และให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนจำเลยที่ 3 โดยกำหนดค่าทนายความรวม 30,000 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ศิริชัย จิระบุญศรี-สมศักดิ์ อเนกพุฒิ-พิศาล อัยยะวรานูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>